

1501305-70.2020.8.26.0542

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: FABIO MARTINS MARSIGLIO

Comarca: Santana de Parnaíba

Foro: Foro de Santana de Parnaíba

Vara: 3ª Vara Cível

Data de Disponibilização: 24/03/2022

... à autoria e tipificação do delito de tráfico, dúvidas não restam em afirmar que o réu traficava no local, não obstante a lúdica e inverossímil versão apresentada. Senão vejamos.

10.1.) Paulo, guarda municipal, ouvido às fls.162, aduziu que estavam em patrulhamento pelo local dos fatos, conhecido como ponto de tráfico de drogas, tendo o réu demonstrado nervosismo com a ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Santana de Parnaíba

Foro de Santana de Parnaíba

3ª Vara Cível

Rua Professor Eugenio Teani, 215, Santana de Parnaíba-SP - cep 06502-025

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1501305-70.2020.8.26.0542 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501305-70.2020.8.26.0542

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
(COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2144498/2020 - DEL.POL.SANTANA DE PARNAIBA, 11890288 - DEL.POL.SANTANA DE PARNAIBA, 1386/20/415 - DEL.POL.SANTANA DE PARNAIBA, 2144498 - DEL.POL.SANTANA DE PARNAIBA

Autor:

JUSTIÇA PÚBLICA

Réu:

JOSE LUIZ DE FRANCA NETO

Juiz(a) de Direito: Dr(a). FABIO MARTINS MARSIGLIO

Vistos, etc.

1.) Propõe o MINISTÉRIO PÚBLICO AÇÃO PENAL em face de JOSE LUIZ DE FRANCA NETO, devidamente qualificado nos autos. Alega o autor que, no dia no dia 15 de junho de 2020, por volta das 14h30min, na Rua Gama, 222, Fazendinha, nesta cidade e comarca, o réu trazia consigo, guardava e mantinha em depósito, para fins de entrega ao consumo de terceiros, 05 (cinco) porções de cocaína, com peso líquido de 1,4g, 11 (onze) porções de cocaína, na forma de crack, com peso líquido de 3,4g, e 27 (vinte

e sete) porções de maconha, com peso líquido de 40,7g, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

1.1.) Segundo a peça acusatória, durante patrulhamento de rotina, os guardas civis municipais avistaram o denunciado em atitude suspeita, demonstrando nervosismo.

1.2.) Diante disso, realizaram sua abordagem e encontraram em sua posse a quantia de R\$ 110,00 (cento e dez reais) em espécie, 02 (duas) porções de cocaína e 02 (duas) de crack.

1.3.) Ao ser indagado, o denunciado confessou informalmente a prática da traficância e ainda indicou aos guardas civis o local em que armazenava as drogas, na Viela Paraíba, 26 A, Travessa da Clementino Pedroso.

1.4.) No local acima citado, foi encontrada uma sacola de plástico e em seu interior havia mais 27 (vinte e sete) porções de maconha e 09 (nove) de crack.

1.5.) Assim, a quantidade/variedade de drogas apreendidas, a quantia em dinheiro, o envolvimento do denunciado em crime da mesma espécie (encontra-se preso preventivamente – autos 1500069-43.2021.8.26.0544), juntamente com as demais circunstâncias fáticas que culminaram na prisão, demonstram que as drogas se destinavam efetivamente ao consumo de terceiros.

1.6.) Estaria o réu, portanto, incurso no Art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06.

2.) Constam do inquérito policial o auto de prisão em flagrante (fls.05), o boletim de ocorrência (fls.09/11), o auto de exibição e apreensão (fls.12/13) e o laudo de constatação das substâncias entorpecentes (fls.14/17).

2.1.) O laudo toxicológico definitivo foi acostado às fls.69/71, quando restou confirmado que as substâncias apreendidas tratavam-se de cocaína, crack e maconha.

3.) Notificado, o réu apresentou defesa prévia (fls.103/104), mas, a decisão de fls.111/113 recebeu a denúncia.

4.) Em instrução, foram ouvidas duas testemunhas arroladas pelas partes (fls.162/163).

4.1.) Interrogado, o réu negou a prática delitiva aduzindo que morava em Cajamar e que compareceu nesta urbe para pegar dinheiro emprestado com seu conhecido e, pelo fato de ser usuário, havia comprado entorpecentes para uso próprio, razão pela qual se encontrava no local dos fatos. Aduziu que estava na Rua Gama há mais de 1km de distância do local em que foram encontrados os entorpecentes e que sua genitora morava na Rua Delta, acima da Rua Gama e seu amigo também residia próximo ao local dos fatos. Por fim, negou ter entregado uma sacola e que frequenta o local apenas para visitar sua genitora (fls.161).

5.) Vieram alegações finais por memoriais, quando a acusação pugnou pela procedência da ação nos termos da denúncia. Quanto à pena, requereu a sua fixação no mínimo legal e defendeu o afastamento do tráfico privilegiado. Por fim, requereu a fixação do regime inicial fechado e a impossibilidade substituição da pena privativa de liberdade (fls.171/175).

6.) O réu, por sua vez, pugnou pela absolvição ante a fragilidade do conjunto probatório; subsidiariamente, pleiteou a desclassificação para o crime de porte de drogas para consumo próprio, pela atenuação da pena pela menoridade relativa, fixação da pena no mínimo legal, do regime inicial aberto, a suspensão condicional da pena e o direito de apelar em liberdade (fls.179/190).

É o relatório.
Fundamento.

7.) A ação é procedente.

8.) Encerrada a instrução, restou comprovado, à exaustão, que o réu trazia consigo, guardava e mantinha em depósito, para fins de entrega ao consumo de terceiros, 05 (cinco) porções de cocaína, com peso líquido de 1,4g, 11 (onze) porções de cocaína, na forma de crack, com peso líquido de 3,4g, e 27 (vinte e sete) porções de maconha, com peso líquido de 40,7g, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

9.) A materialidade do delito restou comprovada pelo auto de prisão em flagrante (fls.05), pelo boletim de ocorrência (fls.09/11), pelo auto de exibição e apreensão (fls.12/13), pelo laudo de constatação das substâncias entorpecentes (fls.14/17) e pelo laudo toxicológico definitivo, quando restou confirmado que as substâncias apreendidas se tratavam de cocaína, crack e maconha (fls.69/71), a par da prova oral.

10.) Quanto à autoria e tipificação do delito de tráfico, dúvidas não restam em afirmar que o réu traficava no local, não obstante a lúdica e inverossímil versão apresentada. Senão vejamos.

10.1.) Paulo, guarda municipal, ouvido às fls.162, aduziu que estavam em patrulhamento pelo local dos fatos, conhecido como ponto de tráfico de drogas, tendo o réu demonstrado nervosismo com a presença da guarnição. Em seguida, o réu foi abordado e, em revista pessoal, foram localizados 02 porções de cocaína e 02 de crack, além de R\$ 100,00. Declarou que o réu confessou informalmente que estava vendendo entorpecentes na viela Parnaíba, tendo ele conduzido os guardas até o local em que guardava demais entorpecentes, onde foram localizados, dentro de uma sacola preta, 26 porções de maconha, 09 de crack, 02 de cocaína, 01 de haxixe e 01 celular. Nesta toada temos o depoimento de Marcos, também guarda municipal, ouvido às fls. 163.

10.1.1.) Consigne-se que os depoimentos de policiais e guardas municipais decorre de ato de ofício dos agentes da Lei, pelo que não haveria motivo de não dar crédito a servidores públicos que narram fatos constatados no exercício de suas funções. Neste sentido vem decidindo a jurisprudência nacional:

"O valor de depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes policiais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente." (STF - HC 73518.5 - Rel. Min. Celso de Mello, DJU 18.10.1996).

11.) Bem evidenciada se encontra, portanto, a responsabilidade penal do acusado pelo tráfico, pois, as circunstâncias da prisão são claro indicativos de que droga se destinava à traficância.

11.1.) Ademais, a forma de acondicionamento das drogas (em porções individuais, como que prontas para o repasse a terceiros) e a quantidade comprovam, no meu entender, quantum satis, a intenção de tráfico. São dezenas de porções de três tipos de droga, o que, por si só, já afastaria o porte para uso, pois, tal quantidade é suficiente para abastecer diversos usuários. Neste ponto, cumpre destacar que a versão apresentada pelo réu de que desconhecia o local em que a sacola com os demais entorpecentes foi localizada restou isolada no robusto

conjunto probatório.

12.) Impossível a aplicação do redutor previsto no § 4º, do artigo 33, da Lei 11.343/2006, porquanto na hipótese dos autos, não se trata de pequeno e ocasional traficante, mas, sim de pessoa dedicada ao crime.

12.1.) O réu, além de possui passagens pela Vara da Infância e Juventude pela prática de atos infracionais e de ter sido recentemente condenado por sentença em grau de recurso por crime análogo supostamente cometido no ano anterior aos fatos apurados nestes autos (fls.34/37), foi surpreendido trazendo consigo e guardando mais de 40 porções de entorpecentes, dentre eles maconha, cocaína e crack, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, além de R\$ 110,00 provenientes da traficância que, por si só, já demonstra de maneira cristalina não ser pequeno traficante, destinatário do benefício. Nesse sentido:

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PLEITO PELA ALTERAÇÃO DA DOSIMETRIA. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DA PENA. ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/06. INAPLICABILIDADE. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. PRECEDENTES. 1. O Superior Tribunal de Justiça entende que o condenado por tráfico de drogas, apreendido com grande quantidade de substância entorpecente, manifesta dedicação à atividade criminosa. 2. No caso concreto, o paciente foi flagrado com 4,75g, na forma de 42 pedras de substância análoga ao crack, sendo inaplicável, portanto, a causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06. (...) 4. Ordem denegada. (STJ; HC 198.458/SP, Rel. Ministro ADILSON VIEIRA MACABU (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/RJ), QUINTA TURMA, julgado em 31/05/2011, DJe 20/06/2011)

12.2.) De igual teor os julgados: HC 160.717/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, QUINTA TURMA, julgado em 08/02/2011, DJe 21/02/2011); HC 177.405/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 16/12/2010, DJe 28/02/2011.

12.3.) Ninguém faz “bico” de traficante. Destarte, cabia ao réu afastar essa presunção (inversão de ônus da prova) de modo válido e convincente, o que de longe aconteceu no caso em testilha, em que o réu não comprovou o exercício de qualquer atividade lícita.

12.4.) Como bem destacado pela juíza Patrícia Álvares Cruz, atual diretora do DIPO, em entrevista ao jornal Folha de São Paulo “(...) Todo traficante, por menor que seja, trabalha, direta ou indiretamente, para o PCC, já que toda a droga vendida no estado é distribuída pela facção. Sem ele, toda uma estrutura criminosa deixaria de existir. E situações como a que vemos hoje no Rio seriam evitadas. Não é verdade que a polícia só prende pequenos traficantes. O que ocorre é que os pequenos são aqueles que se expõem, vendendo as drogas em via pública, e por isso a polícia tem mais acesso a eles. Além disso, o fato de portar pouca droga não significa que seja pequeno. Nenhum traficante carrega toda a droga que vai vender. Na prática, vemos que ele mantém consigo pouca quantidade, justamente por saber dos benefícios que isso vai lhe trazer caso seja preso, e deixa o restante em local desconhecido da polícia.” (<https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2018/03/todo-traficante-mesmo-o-menor-trabalha-para-o-pcc-diz-juiza-corregedora.shtml>)

13.) Inexistindo descriminantes e causas de exclusão de culpabilidade a se apreciar,

Decido.

14.) Isto posto e pelo mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE o pedido do autor, e o faço para CONDENAR o réu JOSE LUIZ DE FRANCA NETO como incurso no Art. 33, caput, da Lei n.º 11.343/06.

Passo a dosar a pena

15.) Observando as diretrizes do artigo 59 Código Penal, passo a dosimetria da pena, apontando que o réu tem conduta social reprovável, pois, no caso, o réu não comprovou ocupação lícita, pelo que entendo devido um aumento de 06 meses à pena base. Neste sentido: TJSP; (TJSP; Apelação 0006101-80.2015.8.26.0405; Relator (a): Ely Amioka; Órgão Julgador: 8ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Osasco - 1ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 08/03/2018; Data de Registro: 03/04/2018).

15.1.) Desse modo, considerando-se as circunstâncias analisadas, fixo a pena-base em 05 anos e 06 meses, e pagamento de 550 dias-multa, unidade igual a 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

16.) Agravantes e atenuantes: em razão da menoridade relativa, atenuo a pena base em 1/6, recolocando-a no mínimo legal, pois, nesta etapa não é possível a fixação aquém dos limites impostos pelo legislador.

17.) Causas de aumento e diminuição de pena: inexistentes.

18.) Destarte, inexistindo outras atenuantes ou agravantes e outras causas de diminuição ou aumento de pena a se aplicar, fixo a pena do réu JOSE LUIZ FRANCA NETO em 05 anos de reclusão, e pagamento de 500 dias-multa, calculados na forma acima, tornando-as definitivas.

19.) Regime de cumprimento de pena: inicialmente fechado, nos termos do que determinada o §1º do Art.2º da Lei n. 8.072/90, modificada pela Lei n. 11.464/2007, pois o tráfico é delito equiparado a hediondo.

20.) Substituição da pena: não faz jus, pois o montante da pena fixada é superior a 04 anos e as circunstâncias judiciais não são totalmente favoráveis, não preenchendo os requisitos do art. 44 do Código Penal.

21.) Apelar em liberdade: tem direito, pois, respondeu solto ao presente.

22.) Por fim, declaro o perdimento, em favor da UNIÃO, dos valores apreendidos.

23.) Transitada em julgado, lancem-se o nome do réu no rol dos culpados.

P.R.I.

Santana de Parnaíba, 23 de março de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA